

עין משפט
נר מצוה

בא א טויד ס' רכ: מב ב ג מיי פ"ח מהל' נדרים הל"ד סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד ס' רלב סעי' כ: מבג ד מיי' שס הל"ט וסמג שס טוש"ע יו"ד ס' רות סעי' ג: מבד ה מיי' שס הל"י טוש"ע שס סעי' ד:

תוספות

והתניא. צניחותא. מכלל דריש' לא צמעותת בתמיה הא ודאי צמעותת איירי דהא קתני עד אדר ראשון אלף ודאי צמעותת וקשיא רישא ספיפא אלף ורישא דלא ידע צמעותת סיפא ידוע צמעותת ומר עד אדר שני וקאמר דאדר סתם של מעוברת היינו אדר שני דהש העיבור אדר ראשון הוא ולא אדר שני מדע שחרי אדר הראשון משלים יום שני מכ"ט ועוד דמגילה ופורים בשני אלמא ראשון חודש העיבור: עד ר"ח אדר הראשון. דסתם אדר הוא אדר הראשון: שלא נתכוון זה אלא עד שדרך בני אדם לשתות יין.דהיינו עד ליל הפסח דבגיל פסח יש לנו לומר שלא אסר עצמו: עד שראש חצות. וס' העשור: עד לילי חצות. דהיינו סעודה של יום הכפורים ריגילין לאכול בשל דמיאחא תולין (דף פג.) רבי יוסי הגלילי אומר אף ערב יום הכפורים בגליל: שדרך בני אדם לאכול שום.דהיינו ללשנת שהוא מתקנת עורא שיאכלו שוםצ"ש וראש חצות.ז"ס כו'. דברים שגב' כי הני דמוכחי הויין דברים ואע"פ שלא פירש כמו שפירש משגיב ליה: כור אחד של חמץ וכו'. הני תרי צבי תפסרו למעלה בפנק ארבעה נדרים (דף כד.): ר"ם אביר עד שיתן אלב גירסא מודה דקאמר [אם] אין אתה בל וטובל וזה רגילות שיאמר זה הוא כבודי והימירא מעליה הוא אלב הכ' אין רגילות לומר התקבלתי מאתך שמתניו שיתן לבני: לראשית בת אחרות. אורחא דמילתא נקט דלאמר (יבמות סג:) הנושא באת אחרותו עליו הכתוב אומר אז תקראוה' יענה: שלא נתכוון זה להכנס לביתו ולא לאכילה ושמהי סעודה גדולה שמתניו בדבר:

הדרן עלך קונם יין

סג:

ר"ן

^א**עד ראש חדש אדר עד ראש חדש אדר ראשון עד סוף אדר עד סוף אדר ראשון** כך היא עיקר הגירסא. וטעמא משום דאדר סתמא ראשון משמע. ואיכא דגרסי עד סוף אדר עד סוף אדר שני דמשמע ליה דשני אדרים כחדש אחד הן הילכך כי אמר עד ראש מתסר עד ראש חדש אדר ראשון וכי אמר עד סוף מיתסר עד סוף אדר שני: **גב' אלמא סתמא דאדר ראשון הוא.** לגירסא קמא דכתיבנא צמתינן אחי ספיר דהא תנן דבין צאומר עד ראש צין צאומר עד סוף ראשון משמע. ולאידך נוסחא נמי נראה לי דהכי קאמר כיון דכחדש אחד חשיב ליה תנא אלמא כל מנייניהו דלדריס לאדר ראשון הוו. ומני ר' יהודה היא דאמר אדר ראשון כותב סתם ואין הכי נמי אליביה דכשעומד בעשרה צאדר שני אם רכא מונה לאדר ראשון אלף שכהוא רוצה למנות לאדר שני כותב שני אכל כר"מ לא מתוקמא מתניתין דכיון דקאמר דסתם אדר שני משמע ולא ראשון אלמא [חדש] צאפי נפשיה חשיב ליה^א: **והסניא.** צניחותא: **מכלל דנרישא לא צמעותת עסקין.** צתמיה. והא תנא עד ר"ח אדר ראשון דמשמע דאיכא שני אלף ודאי כולה צמעותת עסקין מיהו רישא מייירי דלא ידע בעצורה הלכך כי אמר עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר ראשון משמע דהא לא ידע דאיכא אדר שני וסיפא דקתני ואם היתה השנה מעוברת ה"ק שאם היה יודע צענת נדרו שהיתה שנה מעוברת כי אמר עד אדר אדר שני משמע. ולאידך נוסחא דגרסינן צתמני' עד סוף אדר עד סוף אדר שני קשה צעיני כיון דמוקמי' למתני' בדלא ידע דמעוברת סתא אמאי מתסר עד סוף אדר שני:

וּלְעֵצֵן הַלֵּכָה כִּיּוֹן דְּקִי"ל (עירובין מו:)

ד' מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה נקטינן דסתמא דאדר ראשון משמע הילכך מי שעומד צאדר שני וכותב אדר סתם השטר מוקדם ופסול דסתם אדר ראשון משמע הילכך צריך הוא שיכתוב צחדש אדר שני וצאדר ראשון כותב סתם צין צגיטין צין צשטרות: **בתנני' שלא נסכוון זה אלף עד שעה שדרך צני אדם לשפוט יין.** דהיינו עד ליל הפסח דלולין צתר אומדנא שלא נתכוון ליאסר צלילי הפסח ציין אע"פ שלפי לשון נדרו משמע דאסור דהא אמר עד שיהא: **עד שעה שדרך צני אדם לאכול צשר.** דהיינו ערב יום הכפורים דכתנן צפרק אותו ואת צנו (חולין פג.) ר' יוסי הגלילי אומר אף ערב יוה"כ בגליל. והא עדיפא מקמייתא שחרי אינו מגיע איסורו עד היום וכי קתני עד לילי היום לאו דוקא שחרי אוכל הוא מצערב אלף עד סעודה של לילי היום קאמר: **שדרך צני אדם לאכול שום צערב.** מתקנת עורא: ולענין הלכה כתב הרמצי"ן ז"ל דלית הלכתא לא כצאב ולא כצרא דרבנן פליגי עלייהו דעד כאן לא סתם לן תנא לא נתכוון זה אלף צמילתא דמוכח דקתני סיפא צהיו מסרצין אי נמי כי הא דתנן לעיל (נה:): טען והזיע דמודו צה רצנן משום דלאומדנא דמוכח הוא וכדפרשיט דצוכתיה ומכי אודו ליה רצנן לר' יהודה צהני אתא איהו השתא ואוסקי' אפילו צנודר עד שיהא פסח שאע"פ שמשמע עד שינא תולין צדצר להקל ואומרים שלא קצב לו זמן זה אלף כדי לקיים מצוה שעל היין צליל זה ואתא צריה ואוסקי' נמי דאפי' צשום דלימיה אלף תקנת עורא אומדין אותו צכך ואפשר נמי דאצא פליג על צרא מיהו רצנן ודאי לית להו לא כמר ולא כמר ולא משתמיט תנא וסתים כחמירתא אלף כקילתא והצו דלא להוסקי' עלה ותנן נמי לעיל [ס.] עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שינא ומדלא דדר ותני קונס שאני אוכל ושאינו הולך עד הפסח וקתני סתם ש"מ סיפא צתר רישא גרידא דקתני קונס יין אלמא קונס יין שאני טועם עד שיהא הפסח לרבנן עד שינא הוא הילכך הלכתא כוותייהו עכ"ל ז"ל. אכל הרא"ה ז"ל כתב דהני נמי כיון דקתני להו גצי הלכתא פסיקתא דהיינו כולוה דיני דלאומדנא דמיייתי צתר הכי נמי הלכתא ינינהו ואע"ג דתנן לעיל עד שיהא הפסח אסור עד שינא אפשר דלא אקונס יין קאי ואי נמי אמרת דעלה קאי אגב גררא דהני אחריני תנא עד הפסח דהסתם לא אתא לאשמועינן [אלא] כוונת הלשון היאך הוא: **האומר לאצירו וכו' וכו צבור.** וכיון דאומד מוכיח הוא שרי: **ר"מ אומר אסור עד שישן.** וה"ה נמי דפליג אקמייתא דאסור עד שיטול והכי איתא צירושלמי [פ"ח ה"ן]. כצב פרשמי משנה זו צפרק ארבעה נדרים (לעיל דף כד.) צארוכה צס"ד: **לשאם אם צם אחותו.** משום דמצוה הוא כדאמרין פרק הצא על יצמתו (יבמות סג:) הנושא את צת אחותו עליו הכתוב אומר אז תקראו ויי' יענה [ישעיה נתן]: **שלא נסכוון זה אלף לשם אכילה ושמהי.** ולא שיהא אסור ככניסת הצית וטעימת טיפת כונן: **תוספתא** (סוף פ"ד) היה מסרב צחצירו שיאכל אכלו צמשמה ואמר קונס ציתך שאני נכנס תוך המשמה אסור אחר המשמה מותר:

תשיעי ועשירי ותנן צמסכת חולין (דף פג.) וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל וכן שום צע"ש מתקנת עורא (כ"ק פג.) והו צבורי. שאפרננס צני משלי: ר"ם אוסר. לעיל פירשמי דרי"מ מודה צרישא: את בת אחרות. שהיא צת גילו: שלא נתכוון זה אלא לשם אכילה ושתייה. ומיהו גס לאכילה ושמהי מותר כיון שלא הויאזאם מפיו וצנדר צעינן שזינא צשפתי צדכמכי כל הינאזא מפיו יעשה ולא דמי לרישא דלישות מכלל הנאות אימיה: הדרן עלך קונם יין

קונם יין פרק שמיני נדרים

והסניא. סיוע: **הכותב עד ר"ה אדר.** סתם עד ר"ח אדר הראשון קאמר. מדקתני אם היתה שנה מעוברת וכו' מכלל דרישא דקתני עד ר"ח כו' לאו צמעותת עסקין צתמיה הא מדקתני עד אדר הראשון מכלל דצמעותת עסקין ומאי שנא רישא ומאי שנא סיפא: **אלא שמע מינה רישא דלא ידע דמיצברא סתא.** וכי נדר לשם אדר הסמוך לצצט קאמר הילכך ^אעד אדר הראשון וסיפא מייירי צדידע דשתא מעוברת היא דהכי משמע אם היה יודע שהשנה מעוברת אסור עד ר"ח אדר השני: **בתנני' שלא נסכוון זה שלא לשפוט אלף עד שעה שדרך צני אדם לשפוט יין.** דודאי רוצה הוא לשמות ד' כוסות של יין צלילי פסח שכל אדם שותין: **אלא עד לילי ז'ס.** עד אותה לילה שיזום למחר ואותה הלילה מותר לאכול צשר: עד שעה שדרך צני אדם לאכול צשר. ורוצה לאכול עמנה: **עד לילי צצת.** וצלילי צצת מותר: **שדרך צני אדם לאכול שום.** והיינו לילי צצת: וזו צצורי. שלא אטול ממך: **ויאמר לו.** המדיר הרניו כאלו נתקבלתי מה צצקשתי ממך: **הכי אלו מופרוס ליהנוס ממנו.** שאר הנאה: **אלא לשם אישות.** שגדר שלא מהנה ממנו דרך אישות: **שלא נסכוון זה.** המסרב צו אלף לאכילה ושמהי המרובה וכי אמר זה קונס לציתך כו' לא נתכוון לדירור הנאה ממנו אלף לאכילה ושמהי מרובה נתכוון: **הדרן עלך קונם יין**

כאילו נתקבלתי ^איהיה מסרב בו לשאת בת אחרותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ^באומר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות ^גיהיה מסרב בחבירו שיאכל אצלו ^דאמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתייה:

הדרן עלך קונם יין

והסניא. סיוע: **הכותב עד ר"ה אדר.** סתם עד ר"ח אדר הראשון קאמר. מדקתני אם היתה שנה מעוברת וכו' מכלל דרישא דקתני עד ר"ח כו' לאו צמעותת עסקין ומאי שנא רישא ומאי שנא סיפא: **אלא שמע מינה רישא דלא ידע דמיצברא סתא.** וכי נדר לשם אדר הסמוך לצצט קאמר הילכך ^אעד אדר הראשון וסיפא מייירי צדידע דשתא מעוברת היא דהכי משמע אם היה יודע שהשנה מעוברת אסור עד ר"ח אדר השני: **בתנני' שלא נסכוון זה שלא לשפוט אלף עד שעה שדרך צני אדם לשפוט יין.** דודאי רוצה הוא לשמות ד' כוסות של יין צלילי פסח שכל אדם שותין: **אלא עד לילי ז'ס.** עד אותה לילה שיזום למחר ואותה הלילה מותר לאכול צשר: עד שעה שדרך צני אדם לאכול צשר. ורוצה לאכול עמנה: **עד לילי צצת.** וצלילי צצת מותר: **שדרך צני אדם לאכול שום.** והיינו לילי צצת: וזו צצורי. שלא אטול ממך: **ויאמר לו.** המדיר הרניו כאלו נתקבלתי מה צצקשתי ממך: **הכי אלו מופרוס ליהנוס ממנו.** שאר הנאה: **אלא לשם אישות.** שגדר שלא מהנה ממנו דרך אישות: **שלא נסכוון זה.** המסרב צו אלף לאכילה ושמהי המרובה וכי אמר זה קונס לציתך כו' לא נתכוון לדירור הנאה ממנו אלף לאכילה ושמהי מרובה נתכוון: **הדרן עלך קונם יין**

תשיעי ועשירי ותנן צמסכת חולין (דף פג.) וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל וכן שום צע"ש מתקנת עורא (כ"ק פג.) והו צבורי. שאפרננס צני משלי: ר"ם אוסר. לעיל פירשמי דרי"מ מודה צרישא: את בת אחרות. שהיא צת גילו: שלא נתכוון זה אלא לשם אכילה ושתייה. ומיהו גס לאכילה ושמהי מותר כיון שלא הויאזאם מפיו וצנדר צעינן שזינא צשפתי צדכמכי כל הינאזא מפיו יעשה ולא דמי לרישא דלישות מכלל הנאות אימיה: הדרן עלך קונם יין

מסורת הש"ס

^א [תוספתא פ"ד], ^ב [לעיל כד.], ^ג [שם] ^ד [שם] ^ה [שם] ^ו [שם] ^ז [שם] ^ח [שם] ^ט [שם] ^י [שם] ^{יא} [שם] ^{יב} [שם] ^{יג} [שם] ^{יד} [שם] ^{טו} [שם] ^{טז} [שם] ^{יז} [שם] ^{יח} [שם] ^{יט} [שם] ^כ [שם] ^{כא} [שם] ^{כב} [שם] ^{כג} [שם] ^{כד} [שם] ^{כה} [שם] ^{כו} [שם] ^{כז} [שם] ^{כח} [שם] ^{כט} [שם] ^ל [שם]

הגהות הב"ח

^א [במשנה עד שיהא הפסח אינו אסור אלא עד ליל פסח שלא נתכוין זה אלף עד שעה שדרך צניל: ^ב שם לאכול שום צניל וזאת צ' נתמק: ^ג שם האומר לחבירו קונס שאחא צנחנה לי (עד:); ^ד שם היו מסרבין צו לשאת: ^ה רש"י ד"ה אלף שמע וכו' הילכך אסור עד אדר הראשון:

מוסף רש"י

הרי זה יכול. המודר, להפיר את נדרו. בעלמא, שלא על פי חכם. שזכיל לומר לו המודר בלום אמרת. ליתן לנכנ כך וכן אלא שביביל כבודי דהו צבורי. יתר שלא אקבל. שאני צריך, וכנר הותר המדר (מעיל כד.). קונם שאת נהנית לי. קונס מהא ענין כל הנאה שמהנה ממני (גיטין עד.). אף זה. אם רצה הטורח, יכול להפיר את נדרו. יכול להמירו מחליו בלא שאלת המרת חכם (שם). ויאמר לו הרי אני כאילו התקבלתי. הרניו מחזיק לך טובה כאלו התקבלתי ממך, לפיכך אינו נדר (מעיל כד.). הדיה מסרב. מפליר (טוסה יג: וגו.) הו צסרבין) שהיה מפלירו לאכול אלו מעט (מעיל כא.). קונם לביתך שאני נכנס. שגדר שלא יכנס לביתו, טיפת צונן שאני טועם לך. שלא לאכול אלו כלום (מעיל כא.). מותר כו' ולשתות ממנו צונן. אכל לא אכילה ממוכין. שלא נתכוין מרובה. אלא לשום אכילה ושתייה. מרובה שיעודר אלו הכנה, ולשון טיפת כונן לא נתמקין זה אלף לשמהי מרובה אכל לא שמהיה שמהי מעטסת (שם).

הדרן עלך קונם יין

פירוש הרא"ש

מכלל דרישא לאו צמעותת עסקין. אם כן מאי אדר ראשון דקאמר אלף ודאי ה"ק אם היה יודע שהיה מעוברת ורישא בדלא ידע: בתנני' אינו אסור אלא עד ליל פסח. שלא נתכוין לאסור עצמו דנ' כוסות כיון שכל העולם שותין יין והא דאמר' לעיל עד שיהא אסור עד שינא היינו צבאר דברים חוץ מין: וכן צשר צצברי יום כפור רגילין לאכול דלאמרין (גריכות ח:) כל האוכל ושותה צנ' צו מעלה עליו הכתוב כאלו חתענה

הרי יושערי ותנן צמסכת חולין (דף פג.) וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל וכן שום צע"ש מתקנת עורא (כ"ק פג.) והו צבורי. שאפרננס צני משלי: ר"ם אוסר. לעיל פירשמי דרי"מ מודה צרישא: את בת אחרות. שהיא צת גילו: שלא נתכוון זה אלא לשם אכילה ושתייה. ומיהו גס לאכילה ושמהי מותר כיון שלא הויאזאם מפיו וצנדר צעינן שזינא צשפתי צדכמכי כל הינאזא מפיו יעשה ולא דמי לרישא דלישות מכלל הנאות אימיה: הדרן עלך קונם יין